

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1774/2532

นายสมัย บุญปัด

โจทก์

นายน้อย เจียมใจ

จำเลย

นายน้อย เจียมใจ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 113)

กรณีสืบเนื่องจากจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้น
พิจารณาคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 55,000 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 26
มีนาคม 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่
ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา
จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของจำเลยจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 105,106)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้งดการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยวางหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ของตนไว้เป็นหลักประกันแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า จำเลยได้
มาทำหนังสือสัญญาค้ำประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดหรือไม่ (อันดับ 91,94)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2528 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปมีกำหนด 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 26 มีนาคม 2528 จนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปมีกำหนด 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้งดการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ